

1500675-37.2017.8.26.0536
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Luís Guilherme Vaz de Lima Cardinale
Comarca: São Vicente
Foro: Foro de São Vicente
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 16/08/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Emerson Fortunandes Bonfim e outro

Vistos.

Com razão a Defesa (fls. 332).

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido da Defesa, de prescrição (fls. 335).

EMERSON FORTUNANDES BONFIM, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de São Vicente
Foro de São Vicente
2ª Vara Criminal
Rua Jacob Emerick, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

1500675-37.2017.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500675-37.2017.8.26.0536
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Emerson Fortunandes Bonfim e outro

Vistos.

Com razão a Defesa (fls. 332).

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido da Defesa, de prescrição (fls. 335).

EMERSON FORTUNANDES BONFIM, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, §4º, incisos I, II e IV c.c 14, inciso II, ambos do Código Penal e ANDERSON GUSTAVO MENEZES ARIZE, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigos 307 e 155, §4º, incisos I, II e IV c.c 14, inciso II, todos do Código Penal, entre si unidos pelo artigo 69 deste mesmo diploma legal.

A pena mínima do delito de furto qualificado é de 02 anos, a pena do delito de falsa identidade é de 03 meses .

Em que pesem os antecedentes do acusado Emerson, em caso de eventual condenação as penas não seria afastadas do mínimo legal, ante a falta de justa causa para o aumento superior da reprimenda.

Nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, as penas a serem aplicadas

aos denunciados prescreveriam em 04 e 03 anos, respectivamente.

Desta forma, tendo em vista o lapso de tempo decorrido desde o recebimento da denúncia (09/03/2017 – fls. 52 e 31/10/2018 – fls. 254) até a presente data, sem que houvesse a prolação da sentença, operou-se a prescrição em abstrato, uma vez que qualquer condenação proferida nesta ação estaria fulminada pela prescrição retroativa da pretensão punitiva.

O Estado, portanto, não tem interesse processual, requisito indispensável para o válido e regular desenvolvimento do processo.

Isto Posto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de EMERSON FORTUNANDES BONFIM E ANDERSON GUSTAVO MENEZES ARIZE, pela prescrição da pretensão punitiva em face da ausência de interesse de agir do Estado, com fundamento no artigo 107, IV, do Código Penal.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

P. R. I.C.

São Vicente, 15 de agosto de 2022.

Luís Guilherme Vaz de Lima Cardinale

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA